

Открытое акционерное общество
«Сбер Банк»

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания Малого
кредитного комитета

УСЛОВИЯ

23.01.2026 № 01/01-05/28

23.01.2026 №6

г. Минск

предоставления
кредитного продукта
«Бизнес-ДНК» (микрокредит)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Условия предоставления кредитного продукта «Бизнес-ДНК» (микрокредит) (далее – Условия) являются офертой, содержащей условия и порядок заключения с юридическими лицами, относящимися к сегментам «Малый» и «Микро»,¹ и имеющим в ОАО «Сбер Банк» (далее - Банк) действующий текущий (расчетный) банковский счет, настоящего Кредитного договора по кредиту «Бизнес-ДНК».

2. Настоящие Условия размещаются на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by) раздел «Малому бизнесу» (дальнейший маршрут «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – «Бизнес-ДНК» - Условия (оферта)»). Дополнительно настоящие Условия могут размещаться на информационных стендах структурных подразделений Банка.

3. Настоящие Условия, Заявление-анкета, Перечень признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации, размещенные на официальном сайте Банка, в совокупности составляют условия настоящего Кредитного договора.

ГЛАВА 2 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. Для целей настоящих Условий используются следующие термины, сокращения и их определения:

¹ Отнесение юридического лица к сегменту «Малый», «Микро» определяется Банком на основании своих локальных правовых актов.

АИС ИДО - автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств.

Акцепт оферты – принятие предложения Банка заключить настоящий Кредитный договор на основании положений, изложенных в настоящих Условиях.

Банк, КРЕДИТОДАТЕЛЬ – ОАО «Сбер Банк». Термины КРЕДИТОДАТЕЛЬ и Банк используются в настоящих Условиях взаимозаменяемо и имеют одинаковое значение.

Заявление – Заявление-анкета на получение кредита «Бизнес-ДНК» (микрокредит), размещенное на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by) раздел «Малому бизнесу» (дальнейший маршрут «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – «Бизнес-ДНК» – Документы для юридического лица), оформленное посредством скачивания и заполнения анкеты и направленное Клиентом в Банк посредством СДБО, с целью заключения настоящего Кредитного договора, подписанное с помощью ЭЦП либо СМС-подписью руководителя Клиента.

Клиентский менеджер – работник Банка, осуществляющий в рамках своих должностных обязанностей взаимодействие с клиентами Банка, относящимися в соответствии с локальными правовыми актами Банка к сегментам «Микро», «Малый».

Кредитный договор – договор по предоставлению кредита «Бизнес-ДНК» (микрокредит), заключенный между КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, посредством акцепта настоящих Условий, определяющих права и обязанности Сторон по Кредитному договору, основания и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, порядок списания (в том числе досрочно) непогашенной суммы кредита, начисленных процентов и штрафных санкций, прочие условия Кредитного договора.

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ, Клиент – юридическое лицо, относящееся к сегменту «Микро» или «Малый», имеющее действующий текущий (расчетный) банковский счет в Банке.

Мобильное устройство – компактное переносное устройство (мобильный телефон, смартфон, планшет), имеющее операционную систему и обладающее возможностью запуска различных мобильных приложений.

Оферта о расторжении настоящего Кредитного договора по инициативе КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - предложение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ расторгнуть настоящий Кредитный договор в соответствии с требованиями пункта 17 настоящих Условий путем направления ходатайства (оферты) о расторжении Кредитного договора посредством СДБО.

Официальный сайт Банка – официальный интернет-сайт ОАО «Сбер Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by).

Поручитель – физическое лицо, отвечающее минимальным требованиям, предъявляемым к поручителю:

возраст - от 21 года (на момент обращения) до 63 лет для мужчины / до 58 лет для женщины (к моменту окончания срока полного исполнения обязательств по кредитному договору);

мужчина в возрасте до 27 лет должен иметь военный билет (для гражданских служащих – служебное удостоверение) или документ, подтверждающий срок отсрочки по призыву в Вооруженные силы РБ (срок отсрочки не должен быть ранее окончательного срока по кредиту);

гражданин Республики Беларусь (за исключением гражданина РБ, имеющего паспорт серии «РР» (паспорт гражданина РБ постоянно проживающего за рубежом).

Руководитель КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, Клиента (далее по тексту Условий – руководитель, уполномоченное лицо) – физическое лицо, которое в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица осуществляет руководство этим юридическим лицом, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа. При передаче полномочий руководителя юридического лица по гражданско-правовому договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему)/в случаях, предусмотренных законодательством/ руководителем является руководитель управляющей организации, либо индивидуальный предприниматель (управляющий).

Сеансовый пароль – случайным образом генерируемая Банком, с помощью специальных программных средств и применяемая в качестве аналога собственноручной подписи, последовательность знаков и символов, направляемая на номер мобильного устройства руководителя Кредитополучателя.

Системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - совокупность процедур и программно-технических комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых клиентам оказывается широкий спектр банковских услуг без непосредственного их обращения в Банк.

Стороны – Банк и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ при обобщенном упоминании.

Структурные подразделения Банка – Центры развития малого бизнеса ОАО «Сбер Банк».

Субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого Банком осуществляется обработка персональных данных.

СМС-подпись - подписание руководителем Кредитополучателя, Заявления и других необходимых документов в виде электронной версии согласно настоящим Условиям сеансовым паролем, сгенерированным и направленным Банком в смс-сообщении на номер мобильного устройства, владельцем которого является руководитель Кредитополучателя. СМС-подпись признается аналогом собственноручной подписи руководителя Кредитополучателя.

ЭЦП – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности.

Термины «настоящий Кредитный договор», «настоящие Условия», «настоящая оферта» используются взаимозаменяемо и имеют одинаковое значение.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

5. Настоящий Кредитный договор заключается путем акцепта КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ публичной оферты (принятия предложения Банка заключить настоящий Кредитный договор на основании положений, изложенных в настоящих Условиях). Настоящий Кредитный договор признается заключенным с момента получения Банком акцепта КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ настоящей оферты Банка.

Акцепт считается полным и безоговорочным, если Клиентом выполнены в совокупности следующие условия:

5.1. в Банк посредством СДБО предоставлено Заявление на получение кредита в виде электронной версии документа, подписанное ЭЦП либо СМС-подписью руководителя Клиента. Форма заполненного Заявления должна соответствовать выбранному Кредитополучателем сроку предоставления кредита;

5.2. в Банк посредством СДБО предоставлены Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр», Согласие физического лица (его законного представителя), на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях руководителя Клиента, в виде скан-копии документа, подписанные ЭЦП либо СМС-подписью руководителя Кредитополучателя, без досылки на бумажном носителе.

5.3. в Банк посредством СДБО предоставлены иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита, в том числе: документы о правоспособности, документы по финансовому состоянию, при отсутствии в подразделении Банка данных документов, имеющих актуальное состояние, для хозяйственных обществ еще документы о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью аффилированных лиц (предоставляются при необходимости на каждую кредитную сделку).

Допускается предоставление на бумажном носителе Устава со всеми приложениями к нему (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), выписка из ЕГР для юридических лиц, действующих на основании типового устава, подтверждающая факт внесения записи об их государственной регистрации (для коммерческой организации, действующей на основании типового устава), свидетельства о государственной регистрации (далее в настоящем подпункте – учредительные документы КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставленные на бумажном носителе).

Формы вышеуказанных согласий и Заявление, и перечень иных документов, необходимые для принятия решения о выдаче кредита (за исключением форм документов для хозяйственных обществ о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью аффилированных лиц), размещены на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.sberbank.by) раздел Малому Бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – кредит «Бизнес-ДНК» (микрокредит), в закладках «Пакет документов».

Формы документов извлекаются Клиентом с официального сайта Банка, заполняются, подписываются руководителем Клиента на бумажном носителе, после чего переводятся в электронный вид путем их сканирования в формат pdf, за

исключением Заявления-анкеты, которое заполняется Клиентом в электронном виде (не распечатывается на бумажный носитель и, соответственно, не сканируется, направляется в Банк в формате excel), и направляется в Банк в порядке, установленном настоящими Условиями.

Иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документы о правоспособности, за исключением учредительных документов Кредитополучателя, которые допускается предоставлять на бумажном носителе, направляются в Банк в отсканированном виде в формате pdf в порядке, установленном настоящими Условиями.

Документы, перечисленные в настоящем подпункте, предоставляются Клиентом в Банк путем осуществления входа в СДБО через официальный сайт Банка (<https://sbbol.bps-sberbank.by/login>), путем ввода логина/пароля, по маршруту «Произвольный документ (письмо) в банк»: раздел «Прочее» - «Переписка» - «Исходящие письма в банк» - далее создается документ путем нажатия кнопки «Создать документ» - в открывшейся форме в поле «Тема произвольного документа» выбирается тема - «Кредитование» - «Документы по кредитованию». В поле «Сообщение для банка» указывается: «Кредит «Бизнес-ДНК» (поле дополняется следующим заверением: "Настоящим подтверждаем, что скан-копия(-и) документа(-ов) (электронная (-ые) версия(-и) документа(-ов)), прилагаемого(-ых) к настоящему письму (информации), соответствует(-ют) оригиналу(-ам) данного(-ых) документа(-ов). Оригинал(-ы) документа(-ов) оформлен(-ы) с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь и внутрикорпоративных процедур. Предлагаем в соответствии с п. 1 ст. 161 ГК РБ принять к использованию в работе прилагаемую(-ые) к настоящему письму (информации) скан-копию(и) документа(-ов), как документ(-ы) обладающий(-е) юридической силой наравне с его(их) оригиналом(-ами)." и в поле «Документы» прикрепляются все необходимые документы.

«Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленными к нему пакетом документов, который включает в себя: Заявление, Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр», Согласия физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях и иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документы о правоспособности, за исключением учредительных документов и документов по финансовому состоянию Кредитополучателя, которые допускается предоставлять на бумажном носителе со стороны Клиента подписывается с использованием ЭЦП или СМС-подписи руководителя.

В случае предоставления Кредитополучателем неполного, либо неправильно заполненного пакета документов, либо не предоставления по требованию Банка иных документов, необходимых для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документов о правоспособности, документов по финансовому состоянию, ранее предоставленные документы, в том числе Заявление на получение кредита, Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр», Согласия физического лица (его законного представителя), в том числе

индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях руководителя Кредитополучателя, документы предоставляются заново в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, за исключением учредительных документов и документов по финансовому состоянию Кредитополучателя, предоставленных на бумажном носителе.

Моментом получения Банком акцепта настоящей оферты (моментом заключения настоящего Кредитного договора) является присвоение клиентским менеджером файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленным к нему Заявлением, статуса «Исполнен», и комментарием с номером и датой заключенного Кредитного договора: «Заключен Кредитный договор №_ от_».

5.4. В день направления Клиентом в Банк посредством СДБО пакета документов для присоединения к Оферте, поручитель (при необходимости предоставления поручительства) предоставляет в Банк на бумажном носителе следующий пакет документов:

Анкета поручителя;

Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр» физического лица;

Согласие физического лица (его законного представителя), на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях;

Оригинал (для сверки) документа, удостоверяющего личность и копия паспорта или идентификационной карты гражданина РБ либо иного документа, удостоверяющего личность, при отсутствии письменного или устного возражения на проведение копирования документа, удостоверяющего его личность, и хранение такой копии в Банке (для паспорта - копии страниц с информацией о фамилии, имени, отчестве владельца документа, регистрации по месту жительства, дате выдачи и сроке действия документа, его номере, органе, выдавшем документ, дате рождения заявителя, а также фотографию владельца документа; для идентификационной карты - копии лицевой и обратной стороны).

Без предоставления поручительства физического лица (при необходимости предоставления поручительства) настоящий Кредитный договор не может быть заключен.

Моментом получения Банком акцепта настоящей оферты (моментом заключения Кредитного договора) является присвоение клиентским менеджером файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленным к нему Заявлением-анкетой и согласиями, статуса «Исполнен», и комментарием с номером и датой Кредитного договора: «Заключен Кредитный договор №_ от_».

Акцепт оферты не может быть совершен в ином порядке, кроме предусмотренного настоящими Условиями;

5.5. после направления в Банк файла «Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленным к нему пакетом необходимых документов, в СДБО данному файлу присваивается статус «В обработке».

По завершению рассмотрения Банком Заявления, в СДБО файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» будет присвоен статус «Исполнено» с

комментарием, в котором указывается номер и дата заключенного Кредитного договора: «Заключен Кредитный договор №_ от_», либо с комментарием «Отказ в заключении кредитного договора», либо «Необходимо предоставить Заявление-анкету в сумме XXXX не позднее 1 рабочего дня с даты направления данного сообщения. Согласия повторно направлять не требуется.» (в зависимости от итогового решения Банка о заключении Кредитного договора в соответствии с настоящими Условиями).

В случае, если в СДБО файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» будет присвоен статус «Исполнен» с комментарием «Необходимо предоставить Заявление-анкету в сумме XXXX не позднее 1 рабочего дня с даты направления данного сообщения. Согласия повторно направлять не требуется.» Клиент, повторно, не позднее 1 рабочего дня, предоставляет в Банк посредством СДБО Заявление-анкету на получение кредита на другую сумму.

Настоящим Стороны приходят к соглашению о том, что КРЕДИТОДАТЕЛЬ вправе удостоверить внешние формы представления Заявления, иных документов, направленных в Банк через СДБО посредством прикрепления к «Произвольному документу (письмо) в банк» в соответствии с настоящими Условиями, а также предоставлять указанные документы нотариусам, судам, а также любым иным третьим лицам, если это необходимо КРЕДИТОДАТЕЛЮ для защиты своих прав по настоящему Кредитному договору.

Банк вправе отказать КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ в заключении настоящего Кредитного договора в любом из следующих случаев:

- не предоставление одновременно с направлением Заявления в Банк посредством СДБО, Согласий, иных документов, указанных в подпунктах 5.1, 5.2, 5.3 пункта 5 настоящих Условий;

- обнаружения Банком неверного оформления, неактуального значения процентной ставки, несоответствия или неточности в предоставленных КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ документах;

- наличие негативной информации в отношении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и (или) руководителя КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в том числе в случаях наличия у Банка сведений, подтверждающих недостоверность данных, представленных КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ в целях идентификации, получения третьими лицами несанкционированного доступа к программным средствам КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ;

- наличие просроченной задолженности по действующим операциям, подверженным кредитному риску, по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом и иных платежей;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) локальными правовыми актами Банка, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Банк информирует КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ об отказе в заключении настоящего Кредитного договора путем присвоения в СДБО файлу «Произвольный

документ (письмо) в банк» с прикрепленным к нему пакета документов, статуса «Исполнено» и комментарием «Отказ в заключении кредитного договора».

Настоящий Кредитный договор не является договором присоединения и публичным договором, действует до исполнения Сторонами всех возникших на основании такого договора обязательств.

Дополнительным соглашением Сторон может быть изменено, дополнено либо исключено применение каких-либо положений настоящих Условий (Кредитного договора). Порядок заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору определяется настоящими Условиями.

Архив, в котором будут размещены Условия, утратившие силу, размещаются на официальном сайте Банка www.sber-bank.by в разделе «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – «Бизнес-ДНК» – Архив кредитных договоров.

ГЛАВА 4 ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

6. КРЕДИТОДАТЕЛЬ обязуется предоставить КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ микрокредит (далее – кредит) на цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь. Форма предоставления кредита определяется пунктом 2 Заявления.

Максимальный размер (лимит) общей суммы предоставляемых КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ денежных средств, предельный размер единовременной задолженности, срок полного погашения кредита определяются пунктами 4,5 Заявления.

7. Проценты за пользование кредитом, процентные периоды.

Процентная ставка по кредиту является переменной, ее величина устанавливается в размере, определенном в пункте 6 Заявления. При изменении размера базового показателя процентная ставка по кредиту, определенная в пункте 6 Заявления, изменяется в день изменения базового показателя без заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору и без последующего уведомления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ об изменении размера процентной ставки по кредиту.

Изменение размера фиксированного показателя процентной ставки по кредиту, определенного в пункте 6 Заявления, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору в порядке, установленном пунктом 20 настоящего Кредитного договора.

8. Срок и порядок предоставления и погашения кредита, уплаты процентов и плат за пользование кредитом:

8.1. выдача кредита в рамках настоящего Кредитного договора производится в сроки, указанные в Приложении 2 к Заявлению;

8.2. выдача кредита производится в белорусских рублях;

8.3. предоставление кредита производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств любым из следующих способов, не

противоречащих действующим требованиям законодательства Республики Беларусь:

на текущий (расчетный) счет Клиента, открытый в Банке;

8.4. погашение кредита производится в сроки, согласно порядку погашения кредита, указанному в пункте 8 Заявления;

8.5. в случае досрочного погашения кредита, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта, исполненными считаются обязательства КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по погашению кредита с ближайшими сроками погашения, установленными в соответствии с подпунктом 8.4 пункта 8 настоящего Кредитного договора (полностью либо частично в зависимости от суммы фактической задолженности на дату погашения кредита согласно установленным Заявлением срокам погашения).

В случае если на дату окончания периода предоставления кредита, определенного подпунктом 8.1 пункта 8 настоящего Кредитного договора, сумма фактической задолженности по кредиту менее максимального размера (лимита) общей суммы предоставляемых КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ денежных средств (предельного размера единовременной задолженности), определенного пунктом 6 настоящего Кредитного договора, исполненными считаются обязательства КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по погашению кредита с наиболее поздними сроками погашения, установленными в соответствии с подпунктом 8.4 пункта 8 настоящего Кредитного договора (полностью либо частично в зависимости от суммы фактической задолженности);

8.6. до полного погашения кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ уплачивает КРЕДИТОДАТЕЛЮ проценты за пользование кредитом за каждый расчетный период, указанный в пункте 29 настоящего Кредитного договора, в срок 20-го числа месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день полного погашения кредита;

8.7. погашение кредита и уплата процентов производится платежным поручением КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, платежным ордером КРЕДИТОДАТЕЛЯ, иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь;

8.8. погашение кредита и уплата начисленных по нему процентов (в том числе в случае взыскания КРЕДИТОДАТЕЛЕМ денежных средств со счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ) осуществляется в валюте кредита.

Погашение кредита (в том числе в случае взыскания КРЕДИТОДАТЕЛЕМ денежных средств со счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ) в валюте, отличной от валюты кредита, осуществляется КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ только с согласия КРЕДИТОДАТЕЛЯ по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему Кредитному договору.

Уплата КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ/взыскание КРЕДИТОДАТЕЛЕМ процентов за пользование кредитом осуществляется в белорусских рублях.

Согласие КРЕДИТОДАТЕЛЯ на погашение кредита валютой, отличной от валюты кредита (в том числе с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь), выражается путем принятия от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в

погашение кредита денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, по курсу, определенному в части второй настоящего пункта.

Непринятие КРЕДИТОДАТЕЛЕМ денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, в погашение кредита является отказом КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ в погашении кредита валютой, отличной от валюты кредита.

Погашение кредита (его части) и уплата начисленных по нему процентов по настоящему Кредитному договору может осуществляться третьими лицами (в том числе за счет бюджетных средств), если это не противоречит законодательству Республики Беларусь (в том числе с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь);

8.9. денежные средства для погашения задолженности по настоящему Кредитному договору (в том числе для погашения задолженности по кредиту (его части), уплате процентов) подлежат зачислению на счет 3819, открытый в ОАО «Сбер Банк» и указанный в Приложении 1 к Заявлению.

Датой погашения задолженности по кредиту (его части) и уплаты начисленных процентов по кредиту, иных платежей по настоящему Кредитному договору считается дата поступления денежных средств на счет 3819, открытый в ОАО «Сбер Банк» и указанный в Приложении 1 к Заявлению;

8.10. при досрочном перечислении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ денежных средств в погашение основного долга по кредиту и (или) начисленных процентов в соответствии с подпунктами 12.1 и 12.3 пункта 12 настоящего Кредитного договора, денежные средства распределяются КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь и в соответствии с календарной очередностью наступления платежей по погашению основного долга/уплате начисленных процентов, определенной Кредитным договором;

8.11. кредит не предоставляется при выявлении в расчетных документах КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ несоответствия назначения платежа цели кредитования, указанной в пункте 6 настоящего Кредитного договора;

8.12. срок полного погашения кредита указывается в Приложении 1 к Заявлению.

ГЛАВА 5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

9. КРЕДИТОДАТЕЛЬ обязуется:

9.1. предоставить КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ кредит со счета по учету кредитов, в сумме и сроки, оговоренные в настоящем Кредитном договоре и указанные в Приложении 1 к Заявлению;

9.2. начислять проценты за пользование кредитом в размере и в порядке, установленными настоящим Кредитным договором;

9.3. при неисполнении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств по погашению кредита, в том числе досрочному погашению кредита (его части), уплате процентов за пользование им задолженность со следующего дня после истечения установленного срока погашения кредита, уплаты процентов за пользование им признать просроченной;

9.4. денежные средства, поступившие на счет 3819, указанный в Приложении 1 к Заявлению, распределить на погашение задолженности по кредиту, уплату процентов и прочих платежей КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предусмотренных настоящим Кредитным договором, в порядке и очередности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

9.5. информировать КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров банковских счетов, других изменениях, имеющих прямое отношение к настоящему Кредитному договору, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня свершения соответствующего факта путем размещения указанных изменений на официальном сайте Банка.

10. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:

10.1. полностью использовать кредит на цели, предусмотренные Кредитным договором, своевременно и в полном объеме производить все расчеты и платежи по настоящему Кредитному договору.

Использованием кредита не по целевому назначению считается:

несоответствие назначения платежа, указанного в расчетных документах КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, цели кредитования, указанной в пункте 6 настоящих Условий;

10.2. при наступлении сроков погашения кредита, уплаты начисленных процентов по нему, неустоек (штрафов, пеней), осуществления иных платежей, предусмотренных настоящим Кредитным договором, обеспечить на своем текущем (расчетном) банковском счете наличие денежных средств в размере, необходимом для погашения задолженности, и предоставлять КРЕДИТОДАТЕЛЮ (в иной банк, в котором открыт текущий (расчетный) банковский счет КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ) платежные поручения на списание средств со своего текущего (расчетного) банковского счета;

10.3. в течение срока действия настоящего Кредитного договора представлять по требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ следующие документы, сведения, информацию (с печатями (при наличии) и подписями оригиналы на бумажном носителе, либо заверенные надлежащим образом их копии), обеспечивая их полноту и достоверность (допускается направление документов, сведений (в том числе скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе) посредством СДБО, с соблюдением условий пункта 35 настоящих Условий), обеспечивая их достоверность, в сроки, установленные КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в отдельном требовании (уведомлении):

по КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯМ, составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

бухгалтерскую отчетность в составе форм, определенных законодательством Республики Беларусь, – ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

годовой бухгалтерский баланс со всеми приложениями – не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным;

иные документы, дополнительные сведения, в том числе согласно формам, разработанным КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, для прохождения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ процедуры идентификации (анкетирования) с целью

выполнения КРЕДИТОДАТЕЛЕМ функций, возложенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – в сроки, им установленные;

по КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯМ, не составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

налоговую декларацию (расчет) по налогу при упрощенной системе налогообложения – ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

10.4. в течение срока действия настоящего Кредитного договора предоставлять следующие сведения при их наличии, и (или) возникновении, и (или) при снятии не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором выявлено их наличие, и (или) возникновение, и (или) снятие, либо в иные сроки по требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ:

по КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯМ, составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

информацию о наличии просроченной кредитной задолженности перед другими банками и (или) размере просроченной задолженности перед иными контрагентами, бюджетом, который составляет более 25% от общего размера кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса и (или) иной отчетности на последнюю отчетную (квартальную) дату;

информацию о предъявленных к КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ исков (требований) (в том числе исков, инициированных Банком), при условии, если сумма иска превышает 10% стоимости активов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на последнюю отчетную дату;

информацию о наличии за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

информацию об открытии в отношении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ конкурсного, ликвидационного производства, а также признание КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом);

информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, причинивших КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ ущерб, не позволяющий ему продолжить свою деятельность;

информацию об изменениях в перечне ключевых бенефициаров (с долей собственности в уставном фонде КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ свыше 50%) и руководства, сведения о которых ранее не были предоставлены КРЕДИТОДАТЕЛЮ, и (или) о смерти КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ – собственника (руководителя) частного унитарного предприятия/общества с ограниченной ответственностью с предоставлением КРЕДИТОДАТЕЛЮ копии подтверждающего документа;

по КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯМ, не составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

информацию о наличии информации о предъявленных к КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ исков (требований) (в том числе исков,

инициированных Банком), при условии, если сумма иска превышает 10% от выручки за отчетный квартал;

информацию о наличии за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

информацию об открытии в отношении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ конкурсного, ликвидационного производства, а также признание КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в установленном законодательством порядке несостоятельным или банкротом;

информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, причинивших КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ ущерб, не позволяющий ему продолжить свою деятельность;

информацию об изменениях в перечне ключевых бенефициаров (с долей собственности в уставном фонде КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ свыше 50%) и руководства, сведения о которых ранее не были предоставлены КРЕДИТОДАТЕЛЮ, и (или) о смерти КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ – собственника (руководителя) частного унитарного предприятия/общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью с предоставлением КРЕДИТОДАТЕЛЮ копии подтверждающего документа;

10.5. письменно информировать КРЕДИТОДАТЕЛЯ о следующем:

10.5.1. в случае подписания документов с использованием СМС-подписи: об изменении, утрате, блокировке номера мобильного устройства, на который Банком направляется сеансовый пароль для подписания документов в электронном виде; о несанкционированном доступе третьих лиц к программным средствам КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в том числе номеру мобильного устройства, на который Банком направляется сеансовый пароль для подписания документов в электронном виде; о наступлении иных рисков (событий), позволяющих подписать документы в электронном виде с применением ЭЦП, сеансовых паролей, СМС-подписи неуполномоченными лицами КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется незамедлительно информировать КРЕДИТОДАТЕЛЯ о наступлении указанных случаев по телефонам +375-17-359-99-11, +375-29-359-99-11. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим;

10.5.2. во всех случаях: об изменениях своего местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров банковских счетов, обслуживающего банка, руководства (руководитель, его заместители, главный бухгалтер), других изменениях, имеющих прямое отношение к настоящему Кредитному договору.

Информация, указанная в части первой настоящего подпункта, должна быть предоставлена КРЕДИТОДАТЕЛЮ не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня свершения соответствующего факта. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим;

10.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ, являющемуся юридическим лицом, в течение срока действия настоящего Кредитного договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемых изменений в письменной форме предварительно уведомить КРЕДИТОДАТЕЛЯ о реорганизации

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования (за исключением случаев, связанных с изменением организационно – правовой формы юридического лица во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, предусматривающего преобразование КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ)), участия в уставном фонде более 20 (двадцати) процентов (создание дочерних и зависимых обществ, унитарных предприятий, в том числе (но не ограничиваясь) путем выделения и передачи им части имущества КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ стоимостью более 10 (десяти) процентов от активов на последнюю отчетную дату).

По факту реорганизации КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в том числе изменения организационно-правовой формы КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, письменно информировать КРЕДИТОДАТЕЛЯ не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее осуществления с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих факт реорганизации (уведомление направляется в соответствии с условиями пункта 34 настоящего Кредитного договора);

10.7. по требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ обеспечивать возможность проверки своего финансового состояния и хозяйственной деятельности;

10.8. досрочно погасить кредит и уплатить начисленные по нему проценты в полной сумме (за фактическое количество дней пользования кредитом) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ соответствующего извещения ((требования) с уведомлением), если иной срок не указан в соответствующем извещении (требовании) КРЕДИТОДАТЕЛЯ, в случаях:

несвоевременных возврата (погашения) кредита и (или) уплаты процентов за пользование им;

непредоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Кредитному договору в соответствии с условиями, установленными настоящим Кредитным договором, утраты обеспечения или ухудшения его условий и (или) непредоставления дополнительного обеспечения в соответствии с условиями, установленными настоящим Кредитным договором, при снижении стоимости обеспечения (утрате, ухудшении состояния либо условий хранения);

необеспечения возможности осуществления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ контроля за состоянием заложенного имущества, а также имущества, правовой титул на которое переведен на КРЕДИТОДАТЕЛЯ;

нецелевого использования кредита со счета по учету кредита;

необеспечения возможности осуществления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ контроля за целевым использованием кредита;

наличия у КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ признаков финансовой неустойчивости, размещенных на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ;

в иных случаях, предусмотренных законодательством;

10.9. надлежащим образом соблюдать условия и иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также иными договорами, в том числе договорами обеспечения, на совершение операций, подверженных кредитному риску, заключенными между КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ,

осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства Республики Беларусь и в пределах разумного предпринимательского риска, не допуская возникновения экономически и юридически необоснованных рисков, в том числе не допускать возникновения случаев досрочного погашения кредита, приведенных в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Кредитного договора;

10.10. возместить убытки, уплатить КРЕДИТОДАТЕЛЮ неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, в сроки, установленные настоящим Кредитным договором;

10.11. не подавать в экономический суд заявления(-ий) о несостоятельности или банкротстве/объявлении в установленном законодательством порядке КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ несостоятельным или банкротом / открытии в отношении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ конкурсного производства, а также не допускать случаев, являющихся в соответствии с законодательством Республики Беларусь основанием для подачи в экономический суд такого(-их) заявления(-ий);

10.12. не принимать решения о ликвидации КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ без предварительного письменного уведомления КРЕДИТОДАТЕЛЯ, а также не допускать наличие сведений в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ находится в процессе ликвидации;

10.13. не допускать наличия судебных исков к КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ, в том числе налоговых органов, в сумме, превышающей 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на последнюю отчетную дату;

10.14. не допускать наложения ареста на имущество КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ балансовой стоимостью более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

10.15. осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства Республики Беларусь и в пределах разумного предпринимательского риска, не допуская возникновения экономически и юридически необоснованных рисков, в том числе не допускать возникновения случаев досрочного погашения кредита, приведенных в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Договора;

10.16. не допускать возникновения критериев негативной информации до полного исполнения обязательств по настоящему Договору;

ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН

11. КРЕДИТОДАТЕЛЬ имеет право:

11.1. осуществлять контроль целевого использования кредита;

11.2. требовать от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ предоставления документов, сведений, информации в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора;

11.3. анализировать показатели производственно-финансовой деятельности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и производить проверки на месте осуществления им деятельности по всем вопросам функционирования;

11.4. отказаться от исполнения обязательств по предоставлению кредита в полной сумме или ее части (без предварительного уведомления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ), при невыполнении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ любого из обязательств, предусмотренных условиями настоящего Кредитного договора, и (или) при наличии у КРЕДИТОДАТЕЛЯ оснований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

11.5. начислять и предъявлять КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ ко взысканию неустойки (штрафы, пени), в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора.

Неустойки (штрафы, пени), судебные расходы и другие издержки, понесенные КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, уплачиваются КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, списываются/взыскиваются КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в белорусских рублях;

11.6. начиная со дня наступления срока исполнения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств по осуществлению любого платежа (задолженность по кредиту, проценты, неустойки (штрафы, пени)) в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, списать со счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в белорусских рублях и иностранной валюте платежным ордером сумму кредита, причитающегося к уплате по сроку, в соответствии с настоящим Кредитным договором, процентов по кредиту и неустоек (штрафов, пеней) с текущего(-их) (расчетного(-ых) банковских) счета(-ов) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в очередности, установленной законодательством и Кредитным договором;

11.7. при возникновении просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам по нему принимать меры по взысканию долга в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

11.8. при наступлении любого или нескольких из перечисленных случаев, указанных в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Кредитного договора, КРЕДИТОДАТЕЛЬ вправе приостановить дальнейшую выдачу кредита (без предварительного уведомления), направить КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ письменное извещение ((требование) с уведомлением) о необходимости досрочного полного (частичного) погашения кредита, в том числе с ненаступившими сроками погашения, и уплаты процентов за фактическое количество дней пользования кредитом КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего письменного извещения ((требования) с уведомлением);

11.9. в случае взыскания КРЕДИТОДАТЕЛЕМ денежных средств со счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на погашение кредита в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора в валюте, отличной от валюты настоящего Кредитного договора, КРЕДИТОДАТЕЛЬ имеет право направлять денежные

средства на погашение кредита на соответствующие счета по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему Кредитному договору.

Списание денежных средств со счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на погашение кредита по настоящему Кредитному договору в валюте, отличной от валюты кредита, производится КРЕДИТОДАТЕЛЕМ с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь;

11.10. списать причитающиеся КРЕДИТОДАТЕЛЮ платежи по настоящему Кредитному договору (задолженность по кредиту, проценты, неустойки (штрафы, пени)) в счет неотложных нужд с соблюдением очередности, установленной законодательством;

11.11. при наличии средств на текущем (расчетном) банковском счете КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ производить списание платежным ордером КРЕДИТОДАТЕЛЯ суммы начисленных процентов за пользование кредитом, неустойки, штрафов (пеней), а также в день наступления срока погашения кредита с соблюдением установленной очередности платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

11.12. потребовать от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ предоставление документов, дополнительных сведений для осуществления процедуры идентификации (анкетирования), в том числе об участниках финансовых операций, необходимые для исполнения КРЕДИТОДАТЕЛЕМ функций, возложенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право:

12.1. досрочно вернуть кредит с уплатой начисленных процентов за пользование кредитом;

12.2. погасить с согласия КРЕДИТОДАТЕЛЯ задолженность по кредиту (его части) по настоящему Кредитному договору валютой, отличной от валюты кредита, по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по Кредитному договору;

12.3. досрочно уплатить проценты за фактическое время пользования кредитом при отсутствии просроченной задолженности по Кредитному договору (основной долг, проценты, неустойка (штраф, пеня)) и иным договорам, заключенным между КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ и КРЕДИТОДАТЕЛЕМ;

12.4. отказаться от получения кредита, уведомив КРЕДИТОДАТЕЛЯ одним из способов, предусмотренных пунктом 34 настоящих Условий;

12.5. знакомиться с перечнем признаков финансовой неустойчивости и критериями негативной информации, в том числе с изменениями, внесенными в указанные документы, размещенными КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в открытом доступе для клиентов на официальном сайте Банка;

12.6. запросить у КРЕДИТОДАТЕЛЯ (при необходимости) информацию о реквизитах счетов ОАО «Сбер Банк», необходимых для исполнения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Кредитному

договору, о централизованном курсе проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующем в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с погашением кредита валютой, отличной от валюты кредита.

ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13. КРЕДИТОДАТЕЛЬ уплачивает КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ:

13.1. неустойку (пеню) в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы несвоевременно выданного кредита за каждый день просрочки платежа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 11.4 пункта 11 настоящего Кредитного договора;

13.2. неустойку (пеню) в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы неправильно начисленных КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и уплаченных КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ процентов за пользование кредитом.

14. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ уплачивает КРЕДИТОДАТЕЛЮ:

14.1. убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств по настоящему Кредитному договору, включая судебные расходы и другие издержки;

14.2. при нарушении сроков погашения основного долга по кредиту неустойку в размере 50 (пятьдесят процентов) от размера процентной ставки по кредиту, определенной пунктом 6 Заявления, начисленную за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по основному долгу, с округлением до двух знаков после запятой по математическим правилам округления.

Срок уплаты неустойки за нарушение сроков погашения кредита аналогичны сроку уплаты процентов за пользование кредитом, установленному пунктом 6 Заявления;

14.3. неустойку (штраф) в размере 1 (Одной) базовой величины за невыполнение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ пункта 36 настоящего Кредитного договора (за каждое нарушение);

14.4. при установлении в договорах, заключенных между КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, мер ответственности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за невыполнение идентичных условий договоров, применяются условия последнего по дате заключения действующего договора между КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, за исключением мер ответственности, предусмотренных в подпункте 14.2 пункта 14 настоящего Договора;

14.5. неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Кредитным договором, судебные расходы и другие издержки, понесенные КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, уплачиваются КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ в белорусских рублях путем перечисления денежных средств с текущих (расчетных) счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на основании его платежного поручения.

14.6. При непредставлении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ КРЕДИТОДАТЕЛЮ платежного поручения на перечисление средств в погашение задолженности по начисленным штрафным санкциям (неустойки, штрафы, пени), предусмотренным настоящим Кредитным договором, судебным расходам и другим издержкам, понесенным КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, их погашение осуществляется путем списания КРЕДИТОДАТЕЛЕМ своим платежным ордером с текущих (расчетных) банковских счетов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в любой день, начиная со дня выявления нарушения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ требований настоящего Кредитного договора (образования задолженности по уплате указанных платежей) и возникновения у КРЕДИТОДАТЕЛЯ права на взыскание с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ указанных платежей;

14.7. неустойки (штрафы), предусмотренные настоящим Кредитным договором, установленные в базовых величинах, уплачиваются КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ/взыскиваются КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на дату платежа/взыскания;

14.8. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ возмещает КРЕДИТОДАТЕЛЮ убытки, уплачивает неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, в любой день, начиная со дня выявления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ факта нарушения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ условий настоящего Кредитного договора и возникновения у КРЕДИТОДАТЕЛЯ права на взыскание с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков по настоящему Кредитному договору, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ соответствующего письменного извещения (требования с уведомлением) в соответствии с условиями пункта 34, за исключением случаев, установленных подпунктом 14.2 пункта 14 настоящего Кредитного договора.

14.9. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ несет ответственность:

за недостоверность всех документов и сведений, предоставляемых КРЕДИТОДАТЕЛЮ, в том числе за их фальсификацию (включая подлинность подписей и достаточность полномочий на их подписание), несвоевременность их предоставления в Банк, недостоверность содержащихся в них сведений;

за подписание документов, в том числе Заявления, путем проставления ЭЦП либо СМС-подписи неуполномоченными лицами КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

В соответствии с заключенным Кредитным договором, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ несет ответственность за действия любого лица, подписавшего и направившего Заявление посредством СДБО (при корректной идентификации и аутентификации КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (его уполномоченного представителя)), в связи с чем, полученная от КРЕДИТОДАТЕЛЯ сумма денежных средств будет считаться кредитом, предоставленным в соответствии с Кредитным договором, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ будет обязан его вернуть в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кредитным договором.

ГЛАВА 8

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

15. Настоящий Кредитный договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование им, а также иных обязательств, вытекающих из настоящего Кредитного договора.

16. Изменение условий настоящего Кредитного договора осуществляется на основании дополнительных соглашений к нему. Предложение КРЕДИТОДАТЕЛЯ заключить дополнительное соглашение к настоящему Кредитному договору осуществляется путем предварительного уведомления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ об изменении и (или) дополнении настоящего Кредитного договора путем размещения новой редакции настоящих Условий на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ и вступления ее в силу.

Датой уведомления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ об изменении и (или) дополнении настоящего Кредитного договора считается дата размещения настоящих Условий в новой редакции (с учетом изменений и дополнений) на официальном сайте Банка. КРЕДИТОДАТЕЛЬ через СДБО обязуется сообщить КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ о размещении на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ новой редакции настоящих Условий.

Новая редакция настоящих Условий является офертой и размещается на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты вступления в силу новой редакции настоящих Условий, если иной срок не указан в уведомлении или не предусмотрен законодательством. Заключение дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору осуществляется путем акцепта КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ адресованной ему КРЕДИТОДАТЕЛЕМ оферты. Акцепт КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ оферты может быть молчанием КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в ответ на адресованную ему КРЕДИТОДАТЕЛЕМ оферту, если иной акцепт не будет предусмотрен офертой. В случаях, связанных с изменением условий настоящего Кредитного договора, ухудшающих положение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (увеличение размера процентов за пользование кредитом, ответственности в виде неустойки (штрафа, пени) и др.), о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа по настоящему Кредитному договору, акцепт КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ оферты не может быть молчанием, в таком случае порядок акцепта устанавливается офертой.

Если иное не предусмотрено новой редакцией настоящих Условий, измененные формы Заявлений распространяют своё действие на Кредитополучателей, у которых на дату вступления в силу новой редакции настоящих Условий кредитные договоры в рамках новой редакции настоящих Условий не были заключены.

17. Договор прекращает свое действие автоматически по факту полного исполнения обязательств в случаях:

17.1. полного исполнения Клиентом обязательств по Договору, после окончания срока действия обязательств Банка по предоставлению финансирования;

17.2. при получении письменного уведомления Клиента об отказе в получении кредита в полной сумме, подписанного руководителем либо уполномоченным лицом Клиента, до первой выборки кредитных средств.

18. При отсутствии задолженности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по настоящему Кредитному договору возможно досрочное расторжение настоящего Кредитного договора по инициативе КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ путем направления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ КРЕДИТОДАТЕЛЮ посредством СДБО ходатайства (оферты) о расторжении настоящего Кредитного договора, в том числе при отказе КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от последующей выборки денежных средств по кредиту следующего содержания: «Прошу досрочно расторгнуть кредитный договор №__ от «__» __20__ года, заключенный между ОАО «Сбер Банк» и (наименование Кредитополучателя)». Ходатайство (оферта) о расторжении настоящего Кредитного договора должно быть подписано ЭЦП руководителя КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ либо СМС-подписи. Акцептом оферты КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ является присвоение КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в СДБО ходатайству (оферте) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ статуса «Исполнено». Датой расторжения настоящего Кредитного договора является присвоение клиентским менеджером файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» с ходатайством (офертой) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, статуса «Исполнен» с указанием комментария: «Кредитный договор №_от_расторгнут __.__.20__»

19. Акцепт молчанием КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ адресованной ему КРЕДИТОДАТЕЛЕМ оферты осуществляется в следующем порядке и с учетом следующих особенностей:

а) КРЕДИТОДАТЕЛЬ размещает на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ оферту;

б) согласие КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (акцепт оферты) выражается молчанием, которое считается имеющим место, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ оферты (далее - срок для акцепта) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ письменно не уведомит КРЕДИТОДАТЕЛЯ об отказе от акцепта в порядке, установленном абзацем (в) настоящего подпункта.

в) несогласие КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ с офертой КРЕДИТОДАТЕЛЯ (отказ от акцепта) может быть выражено только путем направления КРЕДИТОДАТЕЛЮ письменного уведомления, содержащего полное и безусловное несогласие с предложенным КРЕДИТОДАТЕЛЕМ изменением условий настоящего Кредитного договора, при условии, что оно получено КРЕДИТОДАТЕЛЕМ до окончания срока для акцепта. Уведомление, полученное с опозданием и (или) содержащее предложение принять оферту КРЕДИТОДАТЕЛЯ на иных условиях, чем предложено КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, не является отказом в рамках требований настоящего пункта.

г) ответ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ о согласии заключить дополнительное соглашение к настоящему Кредитному договору на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

20. По соглашению Сторон заключение дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору допускается путем составления текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный документ), или путем обмена Сторонами текстовыми документами, включая документы в электронном виде (в том числе электронные документы), которые подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием средств связи и иных технических средств, компьютерных программ, информационных систем или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет достоверно установить, что соответствующий текстовый документ подписан уполномоченными представителями Сторон.

21. При изменении места нахождения, банковских/расчетных реквизитов, телефонов, электронной почты либо иных контактных данных Сторон, такая Сторона должна уведомить другую Сторону любым из способов, указанных в пункте 34 настоящего Кредитного договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения указанных изменений. В случае отсутствия такого уведомления, а также до момента его получения соответствующей Стороной использование прежних данных является надлежащим.

ГЛАВА 9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

22. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Кредитного договора, предъявление письменного предложения о добровольном урегулировании спора (претензии) не является обязательным.

23. В случае направления Сторонами предложения о добровольном урегулировании спора (претензии) Стороны устанавливают сокращенный срок рассмотрения претензии, который не может превышать 10 календарных дней с момента ее получения.

24. Все разногласия и споры по настоящему Кредитному договору подлежат рассмотрению Экономическим судом по месту регистрации КРЕДИТОДАТЕЛЯ в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

25. Расходы КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, связанные с покупкой, продажей (конверсией) иностранной валюты, переводом средств (иностранной и национальной валюты) в погашение денежных обязательств по настоящему Кредитному договору, риски, связанные с изменением курсов валют, несет КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ.

26. При недостаточности средств для исполнения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств по погашению кредита, уплате процентов за пользование им, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных настоящим Кредитным договором, их погашение (уплата) осуществляется в очередности, установленной законодательством Республики Беларусь.

27. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ проинформирован о том, что сведения по настоящему Кредитному договору и о выполнении обязательств по нему будут направляться КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в Национальный банк Республики Беларусь в течение срока действия настоящего Кредитного договора в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, а также о предусмотренных законодательством Республики Беларусь местах предоставления кредитных отчетов.

28. При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365 (366), в месяце – равным количеству календарных дней в месяце. Начисление процентов производится на остаток фактической задолженности по кредиту на начало дня, начиная со дня, следующего за днем выборки (предоставления) кредита, по день погашения кредита включительно.

29. Расчетный период для начисления процентов устанавливается ежемесячно с первого по последний календарный день месяца.

30. В случае несовпадения последнего рабочего дня с последним календарным днем, проценты за оставшиеся нерабочие дни начисляются в последний рабочий день исходя из остатка на конец последнего рабочего дня.

31. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ выражает свое согласие на передачу КРЕДИТОДАТЕЛЕМ своим дочерним и зависимым организациям (обществам), ПАО Сбербанк в письменном и (или) электронном виде сведений, составляющих банковскую тайну, за исключением персональных данных КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставление которых осуществляется в ПАО Сбербанк, дочерние и зависимые организации (общества) ОАО «Сбер Банк» с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

32. В случаях, не предусмотренных настоящим Кредитным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

33. Приложения к настоящему Кредитному договору являются его неотъемлемой частью.

34. Уведомления, направляемые в процессе исполнения заключенного настоящего Кредитного договора, в том числе об изменении условий настоящего Кредитного договора (включая оферты, ходатайства требования и иные сообщения), направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

а) уведомления, направленные нарочным, – с момента вручения Стороне-адресату;

б) уведомления, направленные заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой, – с момента доставки или вручения Стороне-адресату либо по истечении 5 календарных дней со дня направления уведомления Стороной-отправителем (в зависимости от того, что наступило ранее). Уведомление считается

полученным КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ по истечении 5 календарных дней со дня его отправки КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и в случае возврата уведомления КРЕДИТОДАТЕЛЮ в связи с фактическим отсутствием КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, неявкой его за получением уведомления, отказом его от получения уведомления или в связи с иными подобными причинами;

в) уведомления, отправляемые посредством СДБО (при наличии заключенного между Сторонами соответствующего договора), считаются полученными:

- КРЕДИТОДАТЕЛЕМ – с момента присвоения уведомлению, отправленному КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, на рабочем месте КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ статуса «Принят»;

- КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ – с момента присвоения уведомлению, отправленному КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, статуса «Обработан» / «Завершен». Если КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ не инициирует сеанс связи (не осуществляет вход в СДБО) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки КРЕДИТОДАТЕЛЕМ уведомления - по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента его отправки КРЕДИТОДАТЕЛЕМ.

г) уведомления КРЕДИТОДАТЕЛЯ, направляемые КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ путем их размещения на официальном сайте Банка, – с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Уведомления (включая требования и иные сообщения) направленные (адресованные) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, будут считаться направленным надлежащим образом, если они доставлены КРЕДИТОДАТЕЛЮ:

а) посыльным, фельдъегерской службой, заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Заявлении;

б) посредством факсимильной связи;

в) СДБО;

г) посредством электронной почты.

35. Любое ходатайство, извещение (требование с уведомлением) или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Кредитному договору, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом, если иное не предусмотрено настоящим Кредитным договором.

При этом сообщение, направляемое КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ КРЕДИТОДАТЕЛЮ посредством СДБО и содержащее скан-копию(и) документов, должно быть дополнено следующим заверением:

«Настоящим подтверждаем, что скан-копия(-и) документа(-ов) (электронная(-ые) версия(-и) документа(-ов)), прилагаемого(-ых) к настоящему письму (информации), соответствует(-ют) оригиналу(-ам) данного(-ых) документа(-ов). Оригинал(-ы) документа(-ов) оформлен(-ы) с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь и внутрикорпоративных процедур. Предлагаем в соответствии с п. 1 ст. 161 ГК РБ принять к использованию в работе прилагаемую(-ые) к настоящему письму (информации) скан-копию(и)

документа(-ов), как документ(-ы) обладающий(-е) юридической силой наравне с его(их) оригиналом(-ами).».

36. Стороны пришли к соглашению о возможности использования аналога собственноручной подписи уполномоченных лиц Сторон путем её факсимильного воспроизведения с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой подписи, СМС-подписи при обмене посредством системы дистанционного банковского обслуживания документами/информацией в рамках настоящего Кредитного договора. Действие соглашения о возможности использования аналога собственноручной подписи (иных способов подписания, указанных в настоящем пункте настоящего Кредитного договора) распространяется, в том числе и на преддоговорную переписку Сторон путем обмена документами, переведенными в электронный вид путем сканирования и являющимися вложенным файлом к электронному документу, переданному Банку посредством системы дистанционного банковского обслуживания. При этом КРЕДИТОДАТЕЛЬ оставляет за собой право требовать от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ предоставления оригиналов документов на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченных лиц КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан их предоставить КРЕДИТОДАТЕЛЮ по первому требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ в срок, определенный КРЕДИТОДАТЕЛЕМ.

37. Настоящий Кредитный договор составлен на русском языке.

38. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ, заключая настоящий Кредитный договор, подтверждает, что ознакомлен и согласен с Перечнем признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации (далее в настоящем пункте – Перечень). Перечень формируется ОАО «Сбер Банк» исходя из нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и требований локальных правовых актов ОАО «Сбер Банк», действующих на момент заключения настоящего Договора и в период его действия и размещается на официальном интернет-сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ в глобальной компьютерной сети Интернет www.sber-bank.by (далее в настоящем пункте – официальный сайт КРЕДИТОДАТЕЛЯ).

Перечень, размещенный на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ согласен с тем, что Перечень может изменяться КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и новая редакция Перечня размещается КРЕДИТОДАТЕЛЕМ на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты вступления в силу новой редакции Перечня, если иной срок не указан КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в уведомлении или не предусмотрен законодательством.

КРЕДИТОДАТЕЛЬ обязуется уведомить КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ любым из способов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Кредитного договора, о размещении на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ новой редакции Перечня.

Публикация на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ новой редакции Перечня считается офертой КРЕДИТОДАТЕЛЯ о заключении дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору. Акцептом оферты является не

предоставление КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ новой редакции Перечня письменного возражения на изменение условий настоящего Кредитного договора. Порядок акцепта такой оферты определяется данной Офертой. Ответ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ о согласии заключить дополнительное соглашение на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

39. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Кредитного договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

ГЛАВА 11 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОДАТЕЛЯ

40. Место нахождения и реквизиты КРЕДИТОДАТЕЛЯ: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости 32А-1, БИК BPSB BY2X, УНП 100219673;

41. Реквизиты КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ указываются в Заявлении.